HebrewBooks.org ©Moznaim Publishers. No commercial use allowed.

הרי הן של עניים. דספק לקט הן: **ה״ג דבית שמאי היא גרס כבית הלל עניים מעשרין ואוכלין אמר רבי יוסי שמענו שהוא פטור מן המעשרות ד״ה משום קנס.** וה״פ מתני׳ אתיא כב״ש דאמר הפקר לעניים הפקר ולפיכך פטורין מן המעשר אבל כבית הלל אין לו דין לקט וחייבין במעשרות ורבי יוסי אמר שמענו שאפילו כבית הלל אתיא מתני׳ דכיון דקנסו רבנן והפקירו השבלים שנוגעות בארץ הרי הוא כהפקר ב״ד ופטור מן המעשרות:

הלכה ג מתני׳ **שולחנות.** שם לשלחן שלפני השלחני שמקבל עליו וכן קורין החלפני שלחני בכל המשנה: **במדינה.** בירושלים וי״מ בכל ערי ישראל חוץ לירושלים והיו מחליפין מחלית השקל לכל מי שצריך: **ישבו במקדש.** לפי שהיה הזמן מתקרב היו יושבין במקדש כדי שימהרו להביא ולי״מ במקדש היינו בירושלים: **התחילו למשכן.** ומוציאין העבוט מביתו של מי שלא הביא שקלו: **לוים.** לאפוקי ממ״ד כל דעבר על פקודייא: **אבל לא נשים.** ונתנו איש כופר נפשו כתיב ולא אשה: **ולא עבדים.** דילפינן לה לה מאשה: **וקטנים.** אפילו הביא שתי שערות והוא פחות מבן עשרים: **שוב אינו פוסק.** אביו מלשקול בשבילו שאומרין לו מאחר שנתת עליו בשנה שעברה והעמדת עליו זאת המצוה תן עליו תמיד עד שיגדל ולא תפסוק: **ואין ממשכנין את הכהנים.** אע״פ שחייבין במחלית השקל: **מפני דרכי שלום.** מפרש בגמ׳: **כל כהן ששוקל אינו חוטא.** ואע״פ שאינו חייב לשקול וסד״א אם שוקל נמצא קרבן צבור קרב משל יחיד קמ״ל דאינו חוטא לפי שהוא מוסרו לציבור לגמרי: **לעצמן.** להנאתן ולא היא דחייבין לשקול אלא שעומר ושתי הלחם לוקחין משקלי ישראל לבדן: **גמ׳ הא לתבוע תובעין.** מן הנשים ועבדים וקטנים דדוקא אין ממשכנין אותן: **הדא דתימר.** שתובעין מן הקטנים דוקא כשהביא שתי שערות אע״ג שלא הגיע לכלל שניו: **אבל אם לא הביא שתי שערות.** ולא הגיע לכלל שניו אפילו תובעין לא: **ולמשכן אין ממשכנין עד שיביא שתי שערות.** ויגדיל שיגיע לכלל שניו ל״א ה״ג ולמשכן אין ממשכנין עד שיהיה בן כ׳. ולפ״ז ניחא הכל אף הסוגיא דלקמן (הלכה ד׳): **כיני מתניתא.** כן צריך לפרש מתני׳ דדרכי שלום היינו מפני הכבוד לפי שעבודת הקרבנות עליהם וכי היכא דלא ליתי לאנצויי ולי נראה מפני הכבוד היינו שמחוייבים לנהוג בהם כבוד דכתיב וקדשתו ואיסורא ליכא דכיון דתנאי ב״ד הוא על העתיד לגבות הם מחלו להכהנים: **י״ב שבטים יתנו.** זה בגימטריא שנים עשר והכהנים והלויים בכלל: **כן משיבין חכמים לר״י.** דחכמים סוברים דלריב״ז מותר להביא משקלי הכהנים עומר ושתי הלחם שלא נאמר וכל מנחת כהן אלא במנחת כהן יחיד אבל לא במנחה שיש לו בשותפות עם הצבור: **חטאת יחיד מתה וכו׳.** כמו דמצינו שיחיד חלוק מצבור שחטאת יחיד מתה ואין חטאת צבור מתה ה״נ איכא לחלק בין מנחת יחיד למנחת צבור: **וקשיא וכו׳.** הש״ס לא סיים למילתיה דר׳ טבי ומקשי עליה א״נ הא דקאמר בסמוך והוא מותיב לן שינוייא הוא וכאלו קאמר אלא: **שאין חטאת וכו׳.** מתני׳ היא בפ״ו דיומא: **והוא משיב להן.** וכי שקלים לאו נדבת יחיד הן ולמה יביא מהן עומר ושתי הלחם: **כל דעבר בימא יתן.** דהיינו כהנים ולויים וישראלים שכולן עברו בים סוף: **על הפקודים.** היינו בין אותן שנמנו לבדן בין אותן שנמנו עם ישראל יתנו תרומת ה׳ והא דכתיב בפרשת ואלה פקודי וכסף פקודי העדה מאת ככר וגו׳ דשמעינן דהכהנים ולויים לא נתנו היינו בתרומת האדנים אבל בתרומת שקלים לקרבנות צבור הושוו כולן: **כל דעבר על פיקודייא.** וכהנים ולויים לא עברו במנין לפני משה אלא הוא הלך לפתחי אהליהם ומנה אותן:

הלכה ד מתני׳ **קני זבין וזבות.** תורים ובני יונה שזבין וזבות מביאין ובכותיים איירי אבל בנכרים אין זבין וזבות: **כל שהוא נידר ונידב מקבלין מידן.** דכתיב איש איש לרבות נכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל: **וכן מפורש ע״י עזרא.**

בשם ר״ש בן לקיש דב״ש[א] היא דאי כב״ה עניים (א)אוכלים ומעשרין וא״ל ר׳ יוסי שמענו שהוא פטור ממעשר ד״ה משום קנסא:

הלכה ג מתני׳ [א]בחמשה[ב] עשר בו שולחנות היו יושבין במדינה בכ״ה ישבו במקדש משישבו במקדש התחילו למשכן [ב]את מי ממשכנין לוים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים וכל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו שוב אינו פוסק [ג]אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום אמר[ג] ר׳ יהודה העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא כי [ד]אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן [1]וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו (הם) היאך נאכלין: **גמ׳** אין ממשכנין את הקטנים: הא[ד] לתבוע תובעין (ב)הדא דתימר בשהביא שתי שערות אבל אם לא הביא ב׳ שערות לא בדא [א] ולמשכן אין ממשכנין [א](עד שיביא שתי שערות) אע״פ שהביא ב׳ שערות כיני [ה]מתני׳ אין ממשכנין את הכהנים מפני דרך הכבוד: אמר ר׳ יהודה העיד כו׳: א״ר ברכיה טעמא דר׳ יוחנן בן זכאי [2]זה יתנו י״ב שבטים יתנו ר׳ טבי בשם רב המנונא כן משיבין חכמים לר״י חטאת יחיד מתה [ה]אין חטאת צבור מתה מנחת היחיד קריבה כליל ואין מנחת הצבור קריבה כליל וקשיא משיבין לאדם דבר שאינו (ג)מודה בו דתנן[ו] שאין חטאת צבור מתה ר׳ יהודה אומר תמות והוא מותיב לן [ז]זו לא נדבת יחיד היא ואינון מתיבין ליה [ח]כיון שנמסרה לצבור כמי שהוא נדבת צבור כתיב [2]כל העובר על הפקודים ר׳ יהודה ור׳ נחמיה חד אמר כל דעבר בימא יתן וחרנא אמר כל דעבר על פיקודייא יתן מאן דאמר כל דעבר בימא יתן מסייע לריב״ז מ״ד כל דעבר על פיקודייא יתן מסייע לבן בוכרי:

הלכה ד מתני׳ אע״פ שאמרו אין ממשכנין נשים ועבדים (ד)וקטנים אבל אם שקלו מקבלין מידן [ו]הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין [ט]מהן ואין מקבלין מידם קני זבין וקני זבות וקני יולדות [ב] וחטאות ואשמות[י] [ז]זה הכלל כל [כ]שנידר ונידב מקבלין מידן כל שאינו[ל] נידר ונידב אין מקבלין מידן וכן [מ]מפורש על ידי עזרא שנאמר [3]לא לכם ולנו לבנות בית לאלהינו ואלו

משנת אליהו

הלכה ג **הא לתבוע כו׳ ואין ממשכנין עד שיהא בן עשרים.** כך היא גירסת מרן הגאון נ״ע וכ״ה שיטת הרוקח הגדול בסימן רל״ב וכ״ה שיטת הרע״ב. ומדברי הרמב״ם בפירושו נראה דגרי׳ כגי׳ הישנה ועשה מתובעין וממשכנין חלוקה א׳. וא״א להעמידה דהא מעיקרא דייק הדא דתימא בשהביא ב״ש וקאי על הא דתנן אין ממשכנין אלמא ס״ל דבהביא ב״ש לתבוע הוא דתובעין אותו אבל אין ממשכנין אותו ואיך יחזור בו ויאמר דאין ממשכנין עד שיביא ב״ש ומיהו משיביא ב״ש ממשכנין. אלא גירסת מרן הוא העיקר וא״ש עם סוגי׳ דגמ׳ לקמן הלכה ד׳ הא לתבוע כו׳ ועי׳ תוי״ט במתני׳ ד׳ ד״ה כל כהן כו׳ ולדברי הרב כו׳ אבל לא ידעתי מי הכריחו לכך כו׳ היאך יפרש הירושלמי כו׳ ע״ש דבריו תמוהים מ״ש בשם הרע״ב שכתב דאינו שוקל עד בן כ׳. לא כתב אלא דאין ממשכנין עד בן כ׳ אבל משהביא ב״ש תובעין נמי. ומ״ש ולפ״ז קרא תניין בתרומת אדנים וקרא קמא דלא כתיב מבן כ׳ איירי בתרומת הקרבנות תמוה וליטעמיה וכי בשביל דדריש גמ׳ ורמיז ג׳ תרומות בפ׳ שקלים כמ״ש אף בפ׳ זו נאמרו ג׳ תרומות כו׳. נעקור למקרא המפורש גבי שקלים מבן עשרים דכל ההיא פרשתא פ׳ שקלים היא ונוקים על אדנים לחוד ולמימר דשקלים א״צ בן כ׳ ההיא דרשא ל״ק בגמ׳ אלא אגב שהזכיר לעיל מינה ג׳ תרומות וגם אסמכתא בעלמא הוא אבל עיקר דינא בשקלים הוא: **כך משיבין חכמים.** בבבלי מנחות (כ״א ב׳) הסוגיא בקצרה ולבן בוכרי כיון שלכתחילה מיחייב לאתויי כי מייתי נמי חוטא

ריבב״ן

כל רכושו: משנה ג **בט״ו בו שולחנות יושבות במדינה.** בכל מקומות ישראל להחליף מעותיהם לצורך השקלים: **[בכ״ה] ישבו במקדש.** שבני הכפרין שהיו סמוכין לירושלים מחליפין שם: **התחילו.** הגבאין: **למשכן.** ליכנס לביתו וליקח משכון עד שיתן לו חצי השקל שהיו ממנין בכל עיר ועיר גבאין ממונין על כך ושופרות היו במדינה לקבץ שם הכסף כמו שהיו במקדש כדתנן לקמן: **לוים וישראלים.** אבל כהנים לא כדפרישית לקמן שלא היו רוצין ליתן משום שירי העומר: **ולא קטנים.** משכון לא היו לוקחין אבל לתבוע תובעין ומפ׳ בירושלמי כשהביא ב׳ שערות הקטן אז תובעין ממנו אבל לא ממשכנין וכל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו אע״פ שלא היה מחויב אינו פוסק מעתה וממשכנין עליו: **תניא** בתוספתא פ״ק נתמשכנו ישראל על שקליהן כדי שיהיו קרבנות צבור מהן. משל למי שעלתה לו נימא ברגלו הרופא כופתו ומחתך בבשרו בשביל לרפאותו כך אמר הקב״ה יתמשכנו ישראל על שקליהן [כדי] שיהא קרבנות צבור קרבין מהן מפני שקרבנות מכפרין ומרצין בין ישראל לאביהן שבשמים שכן מצינו בתרומת שקלים ששקלו ישראל במדבר שנאמר ולקחת את כסף הכפורים: **ואין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום.** אבל לתבוע תובעין ור׳ יהודה מפרש למה אין ממשכנין לפי שהיו סבורין שאין חייבין בשקלים שכל כהן שאינו שוקל אינו חוטא וא״ל ריב״ז אם אינו שוקל חוטא אלא שהכהנים דורשין מקרא זה וטועין הם ומפרש בירושלמי אמר ר׳ טבי בשם רב המנונא משיבין חכמים לר׳ יהודה חטאת יחיד מתה אין חטאת צבור מתה. מנחת יחיד קריבה כליל ואין מנחת צבור קריבה כליל אע״ג דלרבי יהודה ס״ל חטאת צבור נמי מתה. ובהקומץ רבה פריך ולבן בוכרי כיון דלכתחלה לא מחייב לאתויי כי מייתי חוטא [הוא] דקא מייתי חולין בעזרה וה״ה דיש להקשות והלא אוכל שירי העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ומתרץ דמייתי ומסרי להו לצבור ומנחת צבור אינה קריבה כליל ואין כאן חולין לעזרה. ירושלמי כתיב כל העובר על הפקודים ר׳ יודה ור׳ נחמי׳ ח״א כל דעבר בימא יתן וחרנא אמר כל דעבר על פקודיא יתן מ״ד כל דעבר בימא יתן מסייע לריב״ז ומ״ד כל דעבר על פקודיא יתן מסייע לבן בוכרי דכהנים לא נמנו במנין ישראל מבן כ׳ שנה ולמעלה: משנה ד **אבל אם שקלו מקבלין מידם.** ירושל׳ הא לתבוע אין תובעין הכא את אמר תובעין והכא את אמר אין תובעין כאן בשהביא ב׳ שערות כאן בשלא הביא ב׳ שערות: **הנכרי והכותי ששקלו מקבלין מידן.** ירושלמי תיפתר כמאן דאמר כותי כנכרי: **ואין מקבלין מידן קני זבות וכו׳.** ירושלמי וכי יש קני זבין וזבות בנכרים אלא רישא בנכרים וסיפא בכותים. הא דתני אין מקבלין מכותים קאי ואצטריך לאשמעינן משום דכותים עומדין בין ישראל ומקיימין מקצת מן המצות אעפ״כ אין מקבלין מהן ואע״ג דרבנן גזור שיהיו כזבין לכל דבריהם כדי שיהיו ישראל פרושין מהן ואין מקבלין מהן אלא דבר הנידר והנידב דכתיב איש איש מלמד שהנכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל: **לא לכם ולנו.** כלומר אין לכם עמנו

תקלין חדתין

שנוגעות בארץ הן של עניים: **דב״ש היא.** דאמר הפקר לעניים הפקר ולפיכך יכול להוסיף ופטור מן המעשר אבל לב״ה איך רשאי להוסיף וליתן הנוגעות בארץ לעניים בתורת לקט ולפטור מן המעשר ולכן עניים מעשרים ואוכלים. **ואיכא דגרסי עניים ועשירים אוכלים.** כלומר בתמיה וכי גם עשירים אוכלים זה ולב״ה בעינן עד שיופקר אף לעשירים: **כד״ה משום קנס.** דכיון דקנסוהו רבנן והפקירו הנוגעות בארץ הרי הוא כהפקר ב״ד ופטור ממעשרות וש״מ דהפקר ב״ד פוטר מן המעשר: **מתני׳ שלחנות.** החלפנים: **היו יושבים במדינה.** בירושלים וי״מ בכל ערי ישראל להחליף מחצית השקל להמביאים מטבע מדינתם: **ישבו במקדש.** לפי שהיה הזמן מתקרב ישבו במקדש כדי שימהרו להביא: **התחילו למשכן.** לשאינם מביאים: **לא נשים.** דאיש כתיב ולא אשה: **ולא עבדים.** דהוקשו לאשה: **וקטנים.** אפי׳ הביא ב״ש אם הוא פחות מבן עשרים: **שוב אינו פוסק.** אביו מלשקול ע״י: **הכהנים.** אע״פ שחייבין במחצית השקל: **מפני דרכי שלום.** מפרש בגמ׳: **גמ׳ הא לתבוע תובעין.** מן הקטנים: **לא בדא.** אינו בדין זה דאף אין תובעין אותו: **ולמשכן אין ממשכנין עד שיהא בן כ׳.** ושלש חילוקים בדבר. קטן שלא הביא ב׳ שערות אין תובעין אותו. הביא ב״ש תובעין אותו שנעשה בזה בר חיובא דרבנן אבל אין ממשכנין. נעשה בן עשרים דאז נעשה בר חיובא דאורייתא כדכתיב מבן עשרים שנה ולמעלה אף ממשכנין אותו: **כיני מתני׳.** כמו תני: **מפני דרך הכבוד.** דאי טעמא דאין ממשכנין הכהנים מפני דרכי שלום א״כ ישראלים נמי לא למשכנו דגבייהו מלינו בכ״מ שתיקנו חכמים מפני דרכי שלום ואפי׳ נכרים כדתנן להו סוף פרק הנזקין אבל מפני הכבוד מלינו שחולקים להם כבוד לכהנים יותר מישראלים אי משום וקדשתו אי משום שעבודת הקרבנות עליהם: **מתני׳ אינו חוטא.** ואע״פ שאינו מחויב לשקול וסד״א דאם שוקל נמצא קרבן צבור קרב משל יחיד קמ״ל דאינו חוטא לפי שהוא מוסרו לצבור לגמרי: **לעצמן.** להנאתן א״נ לדעתם ורצונם דס״ל דהוא דרשה גמורה ולא היא וכדמפרש בגמרא: **האיך נאכלים.** דס״ל שהוא קרבן יחיד לפי שאינם רוצים ליתן אין מוסרין יפה: **גמ׳ כך משיבין חכמים לר״י.** דחכמים ס״ל כריב״ז והשיבו לר״י לסברתו דס״ל שאינו חייב א״כ למה קאמר דאינו חוטא הרי כמו שחלוק צבור מיחיד בחטאת ה״נ חלוקים במנחה שמנחת יחיד קריבה כליל וא״כ חוטא נמי במה שנאכלת: **וקשיא משיבין כו׳.** המקשה לא שביק לאסוקי מילתא דר״ט ופריך האיך מזכירים בדבריהם לר״י דהא איהו פליג אף בחטאת ומשוה צבור ליחיד ולא חש לתרולי כיון דעכ״פ מנחת יחיד קריבה כליל א״כ חוטא נמי הוה: **הוא מותיב לון.** ר״י משיב לחכמים: **זו לא נדבת יחיד היא.** כלומר לא דמי האי נדבה דשקלים לשארי נדבות יחיד דכולהו נדבות יחיד לא מסרי להו כלל לצבור אבל הכא דמסרי לצבור נפיק להו מתורת נדבת יחיד אלא כיון דלא מחייבו בהו לא מסרי להו לצבור יפה לכך לא הוי ממש כקרבן צבור לכך ס״ל לכתחילה לא ישקלו אבל מ״מ חוטא נמי לא הוה כיון דמ״מ מסרי לצבור: **כיון שנמסר.** דס״ל דלא אזלינן בתר רצונם אלא דלמסרו ולכן ס״ל דכהן שאינו שוקל חוטא דכיון שישקול וימסור לצבור נעשה קרבן צבור ובטלה דעתם: **כל דעבר בימא.** וכהנים ולוים נמי עברו בים וה״ק קרא כל העובר אשר עברו בי״ם על הפקודים בין שנמנו לבדם ובין שנמנו עם ישראל כולם יתנו תרומת ה׳ והא דכתיב וכסף פקודי העדה וגו׳ והוא מספר ב״י בלא לוים ההיא בתרומת אדנים הוא דכתיב דלכ״ע אין לכהנים ולוים חלק בהם אבל האי קרא בתרומת שקלים לקרבן איירי: **כל דעבר על פקודייא.** והיינו ישראלים לבדם הם שעברו על הפקודים לפני משה אבל כהנים ולוים לא עברו לפני משה אלא הוא הלך לפתחי אהליהם ומנה אותם: **מתני׳ מקבלין מידן.** ובלבד שימסרו לצבור לגמרי דלא ליהוי קרבן צבור קרב משל יחיד: **קני זבין כו׳.** תורים וב״י: **נידר ונידב.** למזבח: **מקבלין מידן.** דתניא איש איש לרבות את הנכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראל: **וכל שאינו נידר כו׳.** למזבח אע״ג דנידר ונידב לבד״ה אין מקבלין מידם: **וכן מפורש על ידי עזרא.** כשרצו הכותים לסייעם ושלחו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם והשיבום

מסורת הש״ס

א) בס״י איתא דב״ש היא וא״ל ר׳ יוסי כו׳ משום קנסא וכב״ה עניי׳ אוכלין ומעשרין, **ב)** מגילה כט ב, **ג)** ערכין ד א מנחות כא ב מו ב, **ד)** עי׳ לקמן הלכה ד, **ה)** ס״א תני, **ו)** יומא סב א, **ז)** תו, **ח)** מכיון, **ט)** מידן, **י)** ס״א אבל מקבלין מהן נדרים ונדבות, **כ)** שהוא נידר, **ל)** לא נידר ולא נידב, **מ)** הוא,

עין משפט נר מצוה

כ א מיי׳ פרק א משקלים הלכה ט:
כא ב מיי׳ שם הל״ז:
כב ג מיי׳ שם הל״י:
כג ד מיי׳ שם הל״ז:
כד ה מיי׳ פרק ד מפסה״ק הל״א:
כה ו מיי׳ פרק א משקלים הל״ז:
כו ז מיי׳ פרק ג ממעה״ק הל״ב:

נוסחת הבבלי

(א) מעשרין ואוכלין אמר ר״י: (ב) הא כן כשהביא כו׳ לא כהדא אין כו׳: (ג) מודה בו שאין כו׳: (ד) וקטנים אם וכו׳:

הגהות הגר״א

[א] נ״ל אין ממשכנין עד שיהא בן עשרים. וכ״ה שיטת רוקח הגדול בסימן רל״ב וכ״ה שיטת הרע״ב ומדברי הרמב״ם בפירושו נראה דגרים כגירסא הישנה ועשה מתובעין וממשכנין חלוקה א׳ ואי אפשר להעמידה דהא מעיקרא דייק הדא דתימא בשהביא ב׳ שערות וקאי על הא דתנן אין ממשכנין אלמא ס״ל דבהביא ב״ש לתבוע הוא דתובעין אותו אבל אין ממשכנין אותו ואיך יחזור בו ויאמר דאין ממשכנין עד שיביא ב״ש ומיהו משיביא ב״ש ממשכנין אלא גי׳ הגאון ז״ל הוא העיקר וא״ש עם סוגיא דגמ׳ לקמן הא לתבוע כו׳ ועי׳ בת״ח כי הוא מאריך עוד ואני כתבתי רק הדברים הנוגעים אל הבנת גי׳ הגאון ז״ל:

ציון ירושלים

ובאמת שעיקר כפי׳ הק״ע וגירסתו שכן מצינו בפ״ק דביצה הל״ב אמרו בירושלמי תני אין מפרקין המנעל מע״ג האימום ביו״ט אבל מפרקין בחש״מ ועי׳ שבת קמ״א ע״ב שומטין המנעל מע״ג האימום בשבת. וכ״כ הרמב״ם בפ״ו משבת הי״ב וביאר המרכבת המשנה שם בח״א דמדכתב בהלכו׳ שבת תיבת בשבת דהוא מיותר הכוונה דוקא בשבת אבל ביו״ט לא עכ״פ בחוה״מ מותר לפרק. ובהג״א ביצה פ״ק הביא ג״כ דאין מפרקין ביו״ט אבל בחוה״מ מפרקין והוא מהירושלמי הלז:

(שייך לעמוד הקודם)

מניין שהפקר ב״ד הפקר דכתיב אשר לא יבא. בבבלי יבמו׳ דפ״ט ובכמה מקומו׳ הביא ג״כ דברי ר״א שיליף מאלה הנחלות ועיש״ש פ״י דיבמות סימן י״ט כתב דהא דר״א עדיף דלא תימא דוקא שיכולים להפקיר ולא להחליט לחבירו קמ״ל הך דר״א לכך למד ר״א מאלה הנחלות ודבר זה היה בהעלם עין מהרב בעל ג״פ סימן קכ וש״ב במקו״א סימן תמ״ח שכתבו דאינו יכול להחליט לאחרי׳ וכל האחרוני׳ הלכו בעקבותיהם ולא ראו דברי היש״ש הלז ובירושל׳ כאן לא נמצא רק דברי ר״י ול״ע. (ע״כ): **הדא דתימר בשהביא שתי שערו׳.** עשעה״מ הל׳ שקלים ובקצוה״ח סימן רל״ה ובאבני מלואים סימן כח ס״ק לג:

גליון הש״ס

[א] עי׳ בק״ע וש״ק הביאו גי׳ עד שיהי׳ בן כ׳ והגר״א ג״כ הגיה כן ע״ש אבל בפי׳ המשניות להרמב״ם מבואר כגירסא הישנה דאין ממשכנין עד שיביא ב״ש וכ״פ הרמב״ן פרשת כי תשא ועי׳ בתיו״ט אמנם לשון הירושלמי אינו מובן דמעיקרא נקט בהביא ב׳ שערות תובעין ואין ממשכנין ואח״כ סיים דבהביא ב״ש ממשכנין ונראה דהירושלמי דהוא ר״י לשיטתו דס״ל בנדה דמ״ו תוך הזמן כלאח״ז ומעתה י״ל דזהו כונת הירושל׳ וג׳ חילוקים יש הדא דתימר בשהביא ב״ש היינו בתוך הזמן תובעין כיון דלר״י לאו שומא ניהו (ודלא כש״ק) אבל אם לא הביא ב״ש לא בדא דקטן גמור הוא ולמשכן היינו להוציא ממון מחזקתו עד שיביא ב״ש היינו שיביאם אחר י״ג שנה דאז נעשה גדול גמור לכל דבר וזהו שדייק גבי ממשכנין עד שיביא היינו שיביא אח״ז וזהו ג״כ כוונת הירושלמי בהל״ה וז״ב ומיושב בזה מה שלא הביא הרמב״ם ז״ל ענין תביעה כלל כיון דקי״ל תוך זמן כלפני זמן ולכך אין כאן רק ב׳ חילוקים ודו״ק: **[ב]** ועי׳ בכ״מ ולחם משנה ממעה״ק ה״ג:

תורה אור השלם

1. וְכָל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל: ויקרא ו טז 2. זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיְיָ: שמות ל יג 3. וַיֹּאמֶר לָהֶם זְרֻבָּבֶל וְיֵשׁוּעַ וּשְׁאָר רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְיִשְׂרָאֵל לֹא לָכֶם וָלָנוּ לִבְנוֹת בַּיִת לֵאלֹהֵינוּ כִּי אֲנַחְנוּ יַחַד נִבְנֶה לַיְיָ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ הַמֶּלֶךְ כּוֹרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרָס: עזרא ד ג